

1000761-05.2021.8.26.0058

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Grave

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... que já foi processado anteriormente por roubo e que tinha medida protetiva em favor da vítima.

A despeito da negativa de autoria pelo réu, a ação é parcialmente procedente.

Primeiramente, mostram-se aplicáveis, in casu, as disposições da Lei nº 11.340/06, também popularmente conhecida como "Lei Maria da Penha". De acordo com o art. 5º da Lei, configura violência doméstica e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000761-05.2021.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000761-05.2021.8.26.0058

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Grave

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2268445/2019 - Delegacia de Polícia de Agudos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON APARECIDO ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JEFFERSON APARECIDO ANTONIO, qualificado à fl. 29, pela suposta prática dos crimes do artigo 129, §9º e artigo 147 combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, ajuizada em 20/05/2021.

Narra a denúncia (fls. 1/6) "que, no dia 29 de agosto de 2020, no período vespertino, na Rua Cristina Conceição M. Oliveira, 118, Centro, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado JEFFERSON APARECIDO ANTONIO, acima qualificado, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada, Gabriela Caires Pereira da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. comprovado no documento de fl. 29 e laudo de exame de corpo de delito será oportunamente juntado aos

autos).

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ameaçou sua ex-namorada, Gabriela Caires Pereira da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave (representação da vítima a fls. 11).

Ao que se apurou, o denunciado e a ofendida mantiveram relacionamento amoroso durante cerca de 3 (três) anos, porém, à época dos fatos, estavam separados havia 1 (um) mês.

Assim, na data dos fatos, o denunciado JEFFERSON pegou uma carona na motocicleta da ofendida Gabriela, na saída de um imóvel em construção pertencente a ela, iniciando-se uma discussão durante o trajeto que faziam.

Em dado momento, o denunciado começou a apertar a cintura da vítima, já que estava na garupa da motocicleta conduzida por ela, fazendo com que ela, assustada, parasse o veículo para seguir embora a pé.

Contudo, na sequência, o denunciado desferiu um soco no olho da ofendida, o que resultou em hiperemia conjuntiva e hematoma infra orbital (cf. ficha de atendimento médico acostado a fls. 29).

Após, o denunciado ameaçou causar mal e grave à Gabriela e a levou até a casa dela, todavia, lá chegando, ele se apossou do celular da vítima, a qual correu até a residência de seu primo, Felipe Pereira, quando finalmente conseguiu ligar para a sua genitora e acionar a Polícia Militar.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado JEFFERSON alegou que apenas se defendeu de Gabriela, porém 'seu cotovelo acabou batendo no olho direito dela, causando hematoma' (fl. 28)."

Vieram aos autos a F.A. e a certidão de antecedentes criminais (fls. 42/48 e 52/55).

Juntaram aos autos o laudo pericial as fls. 85/86.

Houve o recebimento da denúncia no dia 23 de maio de 2021 (fls. 39/40) e o réu respondeu ao processo em liberdade. O réu ofereceu à resposta à acusação à fls. 69/70.

Em audiência de instrução (fl. 135/137), procedeu-se ao interrogatório da vítima, do réu, de testemunhas da defesa e das testemunhas policiais.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais orais requerendo a parcial procedência da ação penal em relação ao crime de lesão corporal, tendo em vista a falta de provas em relação ao crime de ameaça, com fixação do regime inicial semiaberto. Em contrapartida, a defesa ofereceu alegações finais orais e pugnou pela improcedência da ação penal e, subsidiariamente, a aplicação do regime inicial aberto.

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

Em juízo, a vítima Gabriela Caires Pereira da Silva afirma que, no dia dos fatos, levou um soco do réu pois ele queria a sua motocicleta emprestada e ela não desejava emprestar. Nega que tenha arranhado o acusado, até porque ela saiu andando após ter sido agredida, não tendo como ela ter o arranhado. Afirma que tinha medo do acusado, por isso continuava conversando com ele mesmo tendo medida protetiva. Nega que tinha ciúmes do réu e informa que teve descolamento de retina, mas não ficou com sequelas e não foi afastada do trabalho.

Larissa dos Santos Brunaikovics, em juízo, alega que o relacionamento entre as partes durou em torno de 2 anos, sendo que a vítima era muito ciumenta, mesmo que tinha apenas relação de amizade com o réu. Após o rompimento da relação amorosa, alega que a vítima foi até sua casa para brigar com o réu, tomando a chave de sua motocicleta e derrubando-a no chão. Afirma que o réu mencionou que a vítima já tinha agredido o réu com uma faca em seu braço, resultando em sete pontos. Informa que uma das ex-namoradas do réu perdeu seu emprego em decorrência de "escândalo" da vítima no seu local de trabalho.

A defesa e o Ministério Público desistiram da testemunha Felipe Pereira.

Em juízo, o réu Jefferson Aparecido Antonio afirma que a vítima "foi para cima" do réu e, então, foi se defender, quando que bateu seu cotovelo em seu olho sem intenção. Alega que a vítima o arranhou, mas ninguém testemunhou o ocorrido.

Confirma que já foi processado anteriormente por roubo e que tinha medida protetiva em favor da vítima.

A despeito da negativa de autoria pelo réu, a ação é parcialmente procedente. Primeiramente, mostram-se aplicáveis, in casu, as disposições da Lei nº 11.340/06, também popularmente conhecida como "Lei Maria da Penha". De acordo com o art. 5º da Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Em relação ao crime de ameaça, não há nos autos certeza acerca da materialidade e da autoria do delito. A vítima, em seu depoimento, não mencionou qualquer ato do réu consistente em ameaça, sendo que o Ministério Público não reconheceu a existência do crime do art. 147 do Código Penal.

No que tange ao crime de lesão corporal, pelo contrário, estão evidentes a materialidade e a autoria. De acordo com o laudo pericial de fls. 85/86, a vítima ficou com lesões corporais de natureza leve após o soco desferido pelo agente, o que atesta a ofensa à integridade corporal da vítima e, sendo assim, a materialidade.

Em que pese as alegações do réu, não há provas de que foi a vítima que o arranhou, já que o seu laudo pericial foi realizado apenas 4 dias depois dos fatos (fls. 33/34) e não há testemunhas para confirmar sua versão, bem como a vítima nega esta imputação.

Mesmo que o réu afirme que a vítima era ciumenta, o réu nunca lavrou boletim de ocorrência contra ela, sendo que essa suposta característica da vítima não influencia diretamente nos fatos discutidos na presente ação penal.

Ante o exposto, reconheço que a autoria e materialidade delitiva estão comprovadas nos autos e CONDENO o réu Jefferson Aparecido Antonio apenas pela imputação do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

II.2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no art. 129, §9º do Código Penal, por fato ocorrido em 29/08/2020. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Início pela primeira fase da dosimetria. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, há 8 circunstâncias judiciais: 1) culpabilidade, 2) antecedentes, 3) conduta social, 4) personalidade do agente, 5) motivos, 6) circunstâncias, 7) consequências e 8) comportamento da vítima.

Na primeira fase, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Portanto, fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Na segunda fase, não reconheço atenuantes, todavia, reconheço a agravante de reincidência por duas vezes, conforme fls. 99/101, motivo pelo qual promovo o aumento aproximado de 1/6 sobre a pena-base. Fixo a pena intermediária de 3 meses e 15 dias.

Na terceira fase, não reconheço nenhuma causa de aumento ou causa de diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 3 meses e 15 dias.

O regime inicial deve ser o semiaberto, tendo em vista sua condição de reincidente, mesmo que a pena fixada seja mínima.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu Jefferson Aparecido Antonio com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu Jefferson Aparecido Antonio como incurso no crime de lesão

corporal no âmbito de violência doméstica (artigo 129, §9º do Código Penal) à pena de 3 meses e 15 dias de detenção. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento, conforme art. 33, § 2º, alínea b e c do Código Penal;

B) ABSOLVER o réu Jefferson Aparecido Antonio da imputação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça).

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade, não houve alteração fática e foi condenado ao regime inicial semiaberto, deve recorrer em liberdade. Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a OAB/defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcará o acusado com o pagamento das despesas processuais, observada a suspensão do benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, execute-se a pena e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Agudos, 22 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA